

劳动合同书

(固定期限)

合同编号: BDCC-2026-001

甲方（用人单位）

名称	上海贝迪创建科技有限公司
统一社会信用代码	91310113MAERPR7M1D
法定代表人	刘李杨
住所	上海市浦东新区康桥东路 111 号 13 号楼一层
联系人	段鹏涛
联系电话	13916901963

乙方（劳动者）

姓名	胡继刚	性别	男
出生年月	1987 年 4 月	身份证号码	220283198704250614
户籍地址	青岛市李沧区黑龙江中路 629 号 2-2-2502		
现居住地址	上海市杨浦区爱国路 389 号 1-1-401		
联系电话	13262607888	电子邮箱	hujigang2010@gmail.com

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及上海市有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同，共同遵守。

第一章 劳动合同期限

第一条 本合同为固定期限劳动合同，期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2029 年 4 月 30 日止。劳动关系自甲方实际用工之日起建立。

第二条 试用期为三个月，自 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年 7 月 31 日止，包含在本合同期限内。试用期月工资与转正后月工资相同，不降低。试用期届满，甲方未依法解除本合同的，即视为乙方试用合格。双方只约定本次试用期。

第三条 甲方在试用期内解除本合同的，应当说明理由，并证明乙方不符合录用条件。乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除本合同。

第二章 工作内容和工作地点

第四条 乙方的工作部门为工程管理部，岗位为高级工程师，职级为副总经理。

第五条 乙方承担下列工作：

- (一) 组织工程技术管理，审查并落实技术方案；
- (二) 协调工程项目的进度、质量、安全和现场实施；
- (三) 对接设计、施工、监理等相关单位的技术配合；
- (四) 管理工程资料、技术标准及实施过程中的技术问题；
- (五) 完成与上述岗位、职级相应的其他工作。

第六条 甲方可以根据经营需要调整乙方具体负责的项目。上述调整不改变乙方的部门、岗位、职级和本合同约定的劳动报酬。变更部门、岗位、职级或劳动报酬的，由双方协商一致并签订书面协议。

第七条 乙方的工作地点为上海市，主要工作场所为上海市浦东新区康桥东路 111 号 13 号楼一层。甲方因项目需要在上海市内调整具体工作场所的，应当提前告知乙方。甲方安排乙方到上海市以外出差的，承担相应差旅费用。长期变更工作城市的，由双方书面协商确定。

第三章 工作时间和休息休假

第八条 乙方实行标准工时制度，每日工作时间不超过八小时，每周工作时间不超过四十小时，每周至少休息一日。具体作息由甲方安排并告知乙方。

第九条 甲方保障乙方的休息日、法定节假日和带薪年假，以及乙方依法享有的其他假期。甲方安排加班的，应当与乙方协商，并依法支付加班工资或者安排补休。

第四章 劳动报酬

第十条 乙方的月工资为税前人民币 28,000 元（大写：人民币贰万捌仟元整）。试用期月工资同为税前人民币 28,000 元（大写：人民币贰万捌仟元整），不按转正后工资打折。上述工资为乙方在法定标准工作时间内提供正常劳动的报酬。

第十一条 甲方于每月 15 日以银行转账方式，将上一自然月工资支付至乙方本人银行账户。支付日为休息日或法定节假日的，提前至最近一个工作日支付。甲方支付工资时向乙方提供工资清单，载明应发项目、代扣项目和实发金额。

第十二条 甲方依法代扣代缴个人所得税，以及乙方个人应当缴纳的社会保险费和住房公积金。乙方缺勤或请假的，甲方按照国家和上海市规定以及依法向乙方公示的规章制度计发工资。

第十三条 甲方安排乙方在工作日延长工作时间的，支付不低于工资百分之一百五十的加班工资；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，支付不低于工资百分之二百的加班工资；安排乙方在法定节假日工作的，支付不低于工资百分之三百的加班工资。加班工资以本合同约定的月工资为计发基数。日工资按月工资除以 21.75 计算，小时工资按日工资除以 8 小时计算。

第五章 社会保险和住房公积金

第十四条 甲方自实际用工之日起三十日内，为乙方办理社会保险登记，并按时足额缴纳职工基本养老保险、职工基本医疗保险、失业保险和工伤保险。乙方按照上海市规定享受生育保险待遇。试用期计入缴费期间。乙方个人应当缴纳的部分，由甲方从工资中代扣代缴。甲方不以补贴代替上述法定缴费。

第十五条 甲方自实际用工之日起，为乙方办理住房公积金缴存登记并按时足额缴存。社会保险缴费基数和住房公积金缴存基数，按照乙方工资以及上海市规定的上下限确定。住房公积金缴存比例在上海市规定的区间内执行。

第六章 劳动保护和工作条件

第十六条 甲方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件、必要的劳动防护用品和工作条件，对乙方进行安全生产和岗位培训，并告知工作中可能存在的职业危害及防护措施。乙方发生工伤的，甲方依法申请工伤认定并落实相应待遇。

第十七条 乙方遵守安全操作要求，正确使用防护用品。乙方有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

第七章 保密、知识产权和劳动纪律

第十八条 乙方对在工作中知悉的甲方商业秘密承担保密义务。已经合法公开的信息，以及法律法规要求披露的信息，不属于本条保密范围。依法继续有效的保密义务，不因本合同解除或终止而消失。

第十九条 乙方履行职务形成的工作成果，其知识产权依照法律规定确定。乙方离职时交还甲方的资料、设备和物品，并办理工作交接。

第二十条 本合同不约定竞业限制，也不约定由乙方承担违约金。

第二十一条 乙方遵守甲方依法制定并向其公示的规章制度。规章制度与法律或本合同不一致的，按照法律和本合同执行。甲方不得扣押乙方的居民身份证及其他证件原件，不得向乙方收取财物或要求乙方提供担保。乙方保证向甲方提供的身份信息真实。

第八章 合同的变更、解除和终止

第二十二条 变更本合同，由双方协商一致并采用书面形式。甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人的，不影响本合同履行。甲方合并或分立的，本合同由承继其权利义务的单位继续履行。

第二十三条 双方协商一致，可以解除本合同。乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除本合同。甲方有《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定情形的，乙方可以依法解除本合同。

第二十四条 甲方单方解除本合同，应当符合《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条、第四十条、第四十一条的规定。乙方具有该法第四十二条规定情形的，甲方不得依照第四十条、第四十一条解除本合同。

第二十五条 本合同期满，或出现其他法定终止情形的，本合同终止。依照法律规定应当续延的，延续至相应情形消失时终止。乙方符合订立无固定期限劳动合同的条件并提出订立的，甲方应当订立无固定期限劳动合同。

第二十六条 解除或终止本合同时，甲方向乙方出具解除或终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，结清工资及其他应当支付的费用。乙方办理工作交接。

第九章 经济补偿和争议处理

第二十七条 解除或终止本合同，符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定的，甲方依法向乙方支付经济补偿。经济补偿按该法第四十七条计算，并在乙方办理工作交接时支付。甲方违法解除或终止本合同的，依照该法第八十七条承担法律责任。

第二十八条 因本合同订立、履行、变更、解除或终止发生争议的，双方可以协商解决，也可以向劳动合同履行地或甲方所在地有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。

第十章 附则

第二十九条 双方的通讯地址和联系电话以本合同载明的内容为准。任何一方变更的，应当自变更之日起七日内书面通知对方。

第三十条 本合同未尽事宜，按照国家和上海市现行规定执行。本合同与强制性规定不一致的，按照强制性规定执行。双方另订的书面补充协议，与本合同具有同等效力。

第三十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

双方确认已阅读本合同全部条款。甲方盖章并由法定代表人或授权代表签字，乙方本人签字后，本合同生效。

甲方（盖章）

上海贝迪创建科技有限公司

乙方（签字）

胡继刚

法定代表人或授权代表（签字）

本人签字

日期：_____年____月____日

日期：_____年____月____日

签署地点：上海市浦东新区

合同文本领取确认

乙方确认：已领取双方签署的本合同文本一份。

乙方签字：_____ 日期：_____年____月____日